ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Приложение № 1 к Условиям использования. Размещается на Сайте отдельной страницей по адресу: _____

Оператор персональных данных: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты для обращений по защите персональных данных:

_____

Сайт: _____

Дата вступления в силу: «___» _____ 20___ года

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее Политика) определяет состав обрабатываемых персональных данных, цели и правовые основания их обработки, порядок передачи третьим лицам, сроки хранения, меры защиты, а также права Пользователя при использовании Сайта.

1.2. Оператором персональных данных (далее Оператор) является _____.

1.3. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Используя Сайт и проходя регистрацию, Пользователь подтверждает, что ознакомился с настоящей Политикой в действующей на Сайте редакции и принимает её условия.

1.5. Политика содержит информацию обо всех категориях Пользователей Сайта, включая несовершеннолетних, чьи персональные данные обрабатываются Оператором.

1.6. При сборе персональных данных Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) и извлечение персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации (часть 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Передача (предоставление, доступ) обезличенных персональных данных, не позволяющих установить принадлежность данных конкретному Пользователю, настоящим требованием не ограничивается.

2. Термины и определения

Термин	Определение

Пользователь	Физическое лицо, прошедшее регистрацию на Сайте и имеющее доступ к функциям Сайта.
Несовершеннолетний Пользователь	Пользователь, не достигший возраста 18 лет.
Законный представитель	Родитель, усыновитель, опекун либо иное лицо, имеющее право действовать от имени несовершеннолетнего Пользователя.
Сайт	Интернет-ресурс _____.
Платформа	Совокупность программных компонентов Сайта, базы данных и инфраструктуры, обеспечивающих функции Платформы.
Персональные данные	Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому или определяемому физическому лицу.
Обработка персональных данных	Любое действие или совокупность действий с персональными данными с использованием средств автоматизации или без них.
Обезличивание	Действия, в результате которых становится невозможным без дополнительной информации установить принадлежность данных конкретному Пользователю.
Распространение персональных данных	Действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц.
Обработчик	Лицо, обрабатывающее персональные данные по поручению Оператора.
ИИ-помощник	Функция Платформы, формирующая рекомендации и разборы на основе шахматной позиции и обращения Пользователя.

3. Категории Пользователей и правовые основания их обработки

3.1. Категория 1: совершеннолетние Пользователи (достигшие 18 лет).

Правовое основание обработки: согласие Пользователя на обработку персональных данных (подпункт 1 пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ), а также заключение и исполнение Условий использования Сайта (подпункт 5 пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ).

3.2. Категория 2: несовершеннолетние Пользователи (не достигшие 18 лет) и их законные представители.

3.2.1. Регистрация на Сайте и использование его функций доступны лицам, достигшим 18 лет, а также несовершеннолетним: на условиях, установленных пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящей

Политики. Регистрация доступна, поскольку Сайт не предусматривает оказание платных услуг, совершение сделок за плату и иных действий, совершение которых ограничено законодательством для несовершеннолетних.

3.2.2. В отношении Пользователя, достигшего возраста 18 лет, согласие на обработку персональных данных даётся им лично при регистрации на Сайте.

3.2.2.1. Регистрация лица, не достигшего 18 лет, допускается только при наличии у такого лица детского почтового ящика. При отсутствии детского почтового ящика регистрация возможна только по достижении возраста 18 лет.

3.2.2.2. Количество полных лет Пользователя указывается им самостоятельно при регистрации на Сайте. Перечень почтовых провайдеров, предоставляющих детские почтовые ящики, приводится в настоящей Политике в качестве примера, не является закрытым и не подлежит обязательному применению: Оператор не ограничивает регистрацию несовершеннолетнего Пользователя перечнем конкретных провайдеров. Оператор обрабатывает сведения о возрасте, сообщённые Пользователем, и не располагает средствами их независимой проверки.

3.2.2.3. Указание недостоверного количества полных лет может повлечь невозможность применения к Пользователю режима, предусмотренного для несовершеннолетних, и связанного с ним контроля со стороны законного представителя.

3.2.2.4. Ответственность за достоверность указанного количества полных лет несёт Пользователь, а в отношении несовершеннолетнего Пользователя: его законный представитель, подтверждающий регистрацию.

3.2.2.5. Использование в качестве адреса регистрации детского почтового ящика само по себе не означает, что оператором такого почтового сервиса получено согласие на обработку персональных данных Пользователя на Сайте: такое согласие предоставляется Пользователем (его законным представителем) отдельно, в формах Согласия на обработку персональных данных и Условий использования.

3.2.3. В отношении Пользователя, не достигшего 18 лет, согласие на обработку его персональных данных даётся его законным представителем. Законный представитель подтверждает наличие такого права при регистрации Пользователя на Сайте и указывает фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты. Оператор направляет на указанный законным представителем адрес электронной почты письмо со ссылкой для подтверждения полномочий. Дублирование уведомлений начинается после подтверждения. Истребование документов, подтверждающих полномочия законного представителя, Оператором не осуществляется.

3.2.4. Порядок регистрации несовершеннолетних Пользователей и направления им уведомлений определяется следующими правилами.

3.2.4.1. Регистрация Пользователя, не достигшего 18 лет, осуществляется только с использованием детского почтового ящика самого несовершеннолетнего Пользователя (далее детская почта), то есть детский почтовый ящик, предоставляемый почтовым провайдером (например, детский аккаунт Яндекса, Mail.ru или Google). Обычный адрес электронной почты для регистрации лица,

не достигшего 18 лет, не принимается. Учётная запись несовершеннолетнего Пользователя активируется только после подтверждения регистрации по детской почте.

3.2.4.2. Оператор направляет уведомления, предназначенные несовершеннолетнему Пользователю, одновременно на его детскую почту и на адрес электронной почты его законного представителя: то есть уведомления дублируются. Дублирование осуществляется в целях контроля со стороны законного представителя за обработкой персональных данных несовершеннолетнего Пользователя.

3.2.4.3. Регистрация Пользователя, достигшего 18 лет и старше, осуществляется на собственный обычный адрес электронной почты Пользователя, без дублирования уведомлений законному представителю. Направление уведомлений законному представителю прекращается по достижении Пользователем возраста 18 лет.

3.2.4.4. В указанных случаях Оператор обрабатывает как адрес электронной почты несовершеннолетнего Пользователя, так и адрес электронной почты его законного представителя. Категории данных и цели их обработки указаны в Приложении 1.1.

3.2.6. Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных и биометрические персональные данные Пользователей.

3.2.7. Оператор не осуществляет сбор персональных данных несовершеннолетних из иных источников, кроме указанных в разделе 4 настоящей Политики.

3.2.8. Оператор не обрабатывает персональные данные, полученные не от субъекта персональных данных, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Если такие данные получены, Оператор до начала их обработки уведомляет субъекта в порядке, установленном законом.

3.3. Пользователь независимо от возраста имеет право в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном разделом 9 настоящей Политики.

3.4. Правовым основанием обработки обезличенных персональных данных в статистических и иных исследовательских целях является подпункт 9 пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ. Обезличивание производится Оператором необратимо. Обезличенные данные не являются персональными данными.

3.4.1. Данные тренировочного датасета ходов (позиция до и после хода, ход Пользователя, оценка позиции, идентификатор игровой сессии) связываются с учётной записью Пользователя и являются персональными данными. Обезличенными признаются только те сведения, по которым принадлежность записи Пользователю невозможна. Данные датасета не относятся к обезличенным.

4. Состав обрабатываемых персональных данных

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в объёме, необходимом для работы Сайта. Ниже приведён закрытый перечень обрабатываемых персональных данных.

4.2. Данные, предоставляемые Пользователем при регистрации:

- никнейм (логин), указанный Пользователем при регистрации;
- адрес электронной почты (обязателен для регистрации);
- пароль: хранится исключительно в виде необратимой криптографической хеш-функции; в исходном виде пароль не сохраняется и Оператору не передаётся;
- дата и время регистрации.

4.3. Данные, предоставляемые Пользователем в анкете:

- сведения об опыте игры, предпочтениях, целях и желаемой нагрузке;
- при желании Пользователя: наименование шахматной платформы и игрового никнейма в сторонней шахматной системе (вводятся Пользователем вручную; проверка их принадлежности Пользователю Оператором автоматически не осуществляется).

4.3.1. Данные, предоставляемые Пользователем в виде файлов: текст партии в формате PGN или позиция в формате FEN, загружаемые Пользователем для разбора. Текст партии может содержать наименования участников партии, в том числе указания на третьих лиц. Пользователь обязуется не загружать файлы, содержащие персональные данные иных лиц, если согласие этих лиц на использование отсутствует.

4.4. Игровые и обучающие данные, формируемые автоматически:

- оценка уровня шахматной подготовки, определённая по результатам теста и игровых показателей;
- данные о сыгранных партиях, решённых задачах, выполненных упражнениях и прохождении учебных модулей;
- тексты обращений Пользователя к ИИ-помощнику и ответы ИИ-помощника.

4.4.1. Изображение аватара, загружаемое Пользователем по своему выбору. Пользователь подтверждает, что обладает правами на использование загружаемого изображения, в том числе правами на охрану произведения (при наличии), и что его размещение не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. Оператор не проверяет содержание загруженного изображения и не осуществляет его модерацию.

4.5. Технические данные, собираемые автоматически:

- IP-адрес, тип устройства и браузера, версия операционной системы;
- данные, хранящиеся в локальном хранилище браузера (в том числе токен доступа к учётной записи);
- данные серверных журналов посещений и технические сведения, необходимые для безопасной работы Платформы.

4.6. Оператор не осуществляет сбор специальных категорий персональных данных (раса, национальность, религиозные и политические взгляды, состояние здоровья и иные сведения), биометрических персональных данных, а также сведений, указывающих на расположение Пользователя. Сбор аудио- и видеоматериалов с участием Пользователей на Сайте не производится.

4.7. Перечень и содержание иных категорий персональных данных, если они будут обрабатываться Оператором, подлежат внесению в настоящую Политику до начала их обработки.

5. Цели обработки персональных данных

5.1. Цели обработки персональных данных в отношении всех категорий Пользователей:

- регистрация Пользователя и предоставление ему доступа к функциям Сайта;
- предоставление доступа к учебным материалам, задачам, шахматным задачам и игре на Сайте;
- определение уровня шахматной подготовки Пользователя и подбор заданий соответствующего уровня;
- сохранение прогресса обучения, игровых достижений и статистики Пользователя;
- предоставление функций ИИ-помощника;
- обработка обращений Пользователей и предоставление обратной связи;
- улучшение качества работы Сайта и его функциональных возможностей на основе обезличенной статистики использования;
- формирование тренировочного датасета ходов для обучения и оценки качества разбора шахматных позиций;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации.

5.2. Оператор не осуществляет публикацию персональных данных и не раскрывает их неопределённому кругу лиц. Доступ к персональным данным Пользователя имеют только сам Пользователь и Оператор, а также лица, привлекаемые Оператором в порядке, предусмотренном пунктом 7.1.2 настоящей Политики. В случае если Оператор в будущем станет осуществлять публикацию персональных данных (в том числе отображение страниц профилей и таблиц лидеров), такое распространение потребует отдельного согласия Пользователя на распространение персональных данных, а также актуализации настоящей Политики.

5.3. Оператор не использует персональные данные в целях, не указанных в настоящем разделе.

5.4. Доступ к тренировочному датасету предоставляется исключительно лицам, привлекаемым Оператором по договорам на разработку и обучение моделей разбора шахматных позиций. Выгрузка датасета третьим лицам без письменного согласия Оператора не допускается. Сведения, позволяющие установить принадлежность записи конкретному Пользователю, из выгрузки исключаются.

6. Порядок и условия обработки персональных данных

6.1. Обработка осуществляется с использованием средств автоматизации и без таковых.

6.2. Оператор осуществляет следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

6.3. Обработка осуществляется с применением мер по обеспечению безопасности персональных данных, описанных в разделе 11 настоящей Политики.

6.4. Решения, порождающие юридические последствия или иным образом существенно затрагивающие права Пользователя, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных не принимаются, за исключением определения оценки уровня шахматной подготовки и подбора заданий соответствующего уровня.

6.4.1. Порядок принятия автоматизированного решения. Оценка уровня шахматной подготовки определяется на основании результатов входного теста, показателей сыгранных партий (доля побед, средний рейтинг соперников) и выполненных заданий, взвешенных по заданным Оператором коэффициентам. Подбор заданий осуществляется по уровню оценки и темам.

6.4.2. Возможные последствия автоматизированного решения: определение оценки влияет на подбор заданий и на отображение статистики; оценка не является квалификационным спортивным разрядом, не ограничивает доступ Пользователя к функциям Сайта и не влечёт для него юридических последствий.

6.4.3. Пользователь вправе не позднее 30 календарных дней с даты определения оценки заявить возражение против неё, указав результаты, которые считает ошибочными. Оператор рассматривает возражение в срок не более 30 дней, уведомляет Пользователя о результатах и при наличии оснований пересматривает оценку. Порядок защиты прав Пользователя: раздел 9 настоящей Политики.

6.5. Сайт и функциональность Платформы вправе изменяться. Оператор стремится к тому, чтобы реализуемые изменения не препятствовали стабильной работе Платформы.

7. Передача персональных данных третьим лицам

7.1. Общие правила.

7.1.1. Оператор не продаёт, не передаёт и не публикует персональные данные Пользователей. Публикация персональных данных не осуществляется. Исключения, предусмотренные законодательством Российской Федерации либо требованиями уполномоченных органов, применяются в порядке, установленном законодательством.

7.1.2. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на основании договора. Договор должен предусматривать: перечень персональных данных и перечень действий с ними; цели обработки; обязанность Обработчика соблюдать конфиденциальность и требования законодательства о персональных данных; обязанность обеспечить безопасность обрабатываемых персональных данных; обязанность по запросу Оператора предоставлять документы и сведения, подтверждающие принятие мер; обязанность безотлагательно уведомить Оператора о случаях неправомерной или случайной передачи персональных данных, повлёкшей нарушение прав субъектов; обязанность по требованию Оператора уничтожить переданные персональные данные и подтвердить уничтожение.

7.1.3. Оператор не передаёт персональные данные третьим лицам, расположенным за пределами Российской Федерации, за исключением случая, прямо указанного в пункте 7.3 настоящей Политики.

7.2. Обработчики, которым Оператор вправе поручить обработку персональных данных, и состав передаваемых им данных:

№	**Наименование / категория Обработчика**	**Данные, передаваемые Обработчику**	**Цель передачи**	**Страна обработки**
1	_____ (хостинг-провайдер)	персональные данные и игровые данные, указанные в разделе 4 Политики	обеспечение размещения и технического обслуживания Платформы	Российская Федерация
2	ПАО Сбер (сервис GigaChat)	текст обращения Пользователя к ИИ-помощнику, позиция шахматной доски, а также текст партии в формате PGN, если он приложен к обращению. Иные сведения, включая адрес электронной почты, никнейм и сведения о возрасте Пользователя не передаются	генерация ответов ИИ-помощника	Российская Федерация
3	_____ (провайдер каналов связи, электронной почты)	адрес электронной почты	направление уведомлений Пользователю	Российская Федерация

7.2.1. Актуализированный перечень Обработчиков с указанием наименований, адресов и заключённых договоров размещается на Сайте отдельной страницей (Приложение № 3 к Условиям использования) по адресу: _____.

7.2.2. Проверка выполнения мер по обеспечению безопасности проводится без предоставления третьим лицам персональных данных: по документации, архитектуре информационной системы и исходному коду. В случае если для проверки потребуется доступ к персональным данным, Оператор заключает с привлекаемым лицом договор поручения обработки и включает его в настоящий перечень Обработчиков.

7.3. Трансграничная передача персональных данных

7.3.1. За исключением случая, указанного в пункте 7.3.2, Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных: обработка ведётся на территории Российской Федерации с использованием собственной базы данных Платформы, включая определение шахматного дебюта по позиции.

7.3.2. Трансграничная передача допускается только при использовании Пользователем функции привязки шахматного аккаунта. В этом случае Оператор обращается к сервису Lichess (https://lichess.org/api/user/, государство: Нидерланды) и к сервису Chess.com (https://api.chess.com/pub/player/, государство: США). Передаются игровой никнейм, указанный Пользователем, IP-адрес сервера Оператора и технический заголовок User-Agent. Адрес электронной почты, никнейм на Сайте, возраст и иные персональные данные для указанных запросов не передаются. Запросы выполняются исключительно по инициативе Пользователя; после отмены привязки аккаунта они прекращаются.

7.3.3. Согласие на указанную передачу Пользователь даёт отдельным пунктом Согласия на обработку персональных данных (пункт 4.5). Передача осуществляется на условиях политик конфиденциальности указанных сервисов, с которыми Пользователь подтверждает, что ознакомлен.

7.3.4. В случае изменения технологической архитектуры Платформы, при которой может возникнуть иной случай трансграничной передачи, Оператор вносит соответствующие изменения в настоящую Политику и уведомляет об этом Пользователей.

7.3.5. Оператор направит в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных, включая сведения о трансграничной передаче, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее чем до начала обработки персональных данных.

7.4. Перечень передаваемых Обработчикам персональных данных Оператор вправе изменять при изменении состава Обработчиков или технической архитектуры Платформы с внесением соответствующих изменений в настоящую Политику.

8. Сроки хранения персональных данных

8.1. Обработка персональных данных прекращается Оператором в следующие сроки:

Категория данных	**Срок обработки и хранения**	**Порядок уничтожения**
Данные учётной записи (никнейм, адрес электронной почты, хеш пароля, дата регистрации)	до достижения цели обработки: доступа Пользователя к функциям Сайта; не более 3 (трёх) лет с момента последнего обращения Пользователя к Платформе	удаление из базы данных; резервные копии не более 30 дней
Данные Анкеты	3 (три) года с момента последнего	удаление из базы данных

	обращения Пользователя к Платформе	
Игровые и обучающие данные (партии, задания, оценка уровня, статистика)	не более 12 (двенадцати) месяцев с момента их формирования	необратимое обезличивание: из записей удаляются все идентификаторы, связывающие данные с учётной записью; совокупность обезличенных сведений не позволяет установить принадлежность данных конкретному Пользователю и не может быть восстановлена сопоставлением с иными источниками
Тексты обращений к ИИ-помощнику и ответы ИИ-помощника	не более 6 (шести) месяцев с момента соответствующего обращения	удаление
Данные о публикации в таблицах лидеров	не применимо: публикация не осуществляется	не применимо
Технические данные (IP-адрес, журналы посещений)	не более 12 (двенадцати) месяцев с момента формирования	удаление
Токены доступа к учётной записи	до истечения срока действия либо отзыва Пользователем, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента формирования	удаление

8.1.1. Остаток внутренней игровой валюты и элементы оформления Платформы не являются персональными данными. Их жизненный цикл определяется Условиями использования (раздел 6) и не подчиняется срокам хранения персональных данных, установленным настоящим разделом. Удаление учётной записи влечёт удаление остатка валюты и элементов оформления.

8.2. По достижении целей обработки или при прекращении договорных оснований обработки персональные данные подлежат обезличиванию или удалению, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае отзыва Пользователем согласия сроки настоящего раздела не применяются: обработка прекращается и данные уничтожаются в сроки, установленные пунктом 8.4 настоящей Политики.

8.4. Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Пользователя либо с даты выявления неправомерной обработки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По обращению Пользователя об удалении учётной записи Оператор сохраняет данные учётной записи в течение 30 (тридцати) календарных дней с

даты обращения для возможности восстановления доступа; по истечении указанного срока данные уничтожаются. Обработка персональных данных в течение указанного периода не осуществляется.

8.5. Предельный срок хранения данных учётной записи и данных Анкеты составляет 3 (три) года с момента последнего обращения Пользователя к Платформе в соответствии с пунктом 8.1 настоящей Политики. Независимо от предельного срока при отсутствии обращений более 12 (двенадцати) месяцев данные учётной записи и данные Анкеты обезличиваются, а игровые и обучающие данные удаляются. Сроки, исчисляемые от последнего обращения, применяются к Пользователю, продолжающему пользоваться Платформой, поскольку цель обработки (постоянное предоставление доступа к функциям Сайта) для него не достигнута.

8.6. Для Пользователей, не достигших 18 лет на дату обработки, срок хранения данных Анкеты составляет не более 12 (двенадцати) месяцев с момента последнего обращения. По достижении Пользователем возраста 18 лет к его данным применяется общий срок хранения, установленный пунктом 8.1 настоящей Политики. Оператор уведомляет Пользователя о переходе в категорию совершеннолетних и о порядке изменения перечня обрабатываемых данных.

9. Права Пользователя

9.1. Пользователь имеет право:

- на получение информации об обработке своих персональных данных, в том числе о целях, сроках, правовых основаниях, мерах защиты и о передаче третьим лицам;
- на получение сведений, предусмотренных законодательством, по обращению субъекта персональных данных;
- на доступ к своим персональным данным;
- на уточнение (обновление, изменение) своих персональных данных, в том числе если они неполны, устарели, неточны;
- на блокирование и удаление своих персональных данных;
- на отзыв согласия на обработку персональных данных;
- на заявление возражения против определения оценки уровня шахматной подготовки и подбора заданий, осуществлённых на основании исключительно автоматизированной обработки, и на обжалование решений, принятых на её основе;
- на обжалование действий или бездействия Оператора.

9.2. Если Пользователь является несовершеннолетним, его права реализуются законным представителем, а также лично Пользователем в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

9.3. Для реализации прав Пользователь направляет обращение на адрес _____ с указанием адреса электронной почты, использованного при регистрации. Оператор вправе запросить дополнительные сведения для подтверждения принадлежности учётной записи, если предоставленные Пользователем сведения не позволяют однозначно установить принадлежность учётной записи.

9.4. Оператор рассматривает обращение в срок не более 30 (тридцати) календарных дней. В случае представления субъектом сведений, подтверждающих неполноту, неточность или неактуальность данных, Оператор вносит изменения в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней, а в случае подтверждения незаконного получения данных или их избыточности: уничтожает их в тот же срок; после чего уведомляет субъекта и принимает разумные меры по уведомлению третьих лиц, которым данные были переданы (часть 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). По запросу уполномоченного органа Оператор сообщает необходимую информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней; срок может быть продлён, но не более чем на 5 (пяти) рабочих дней при направлении мотивированного уведомления (часть 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

9.5. В случае отказа в удовлетворении запроса Оператор обязан мотивированно обосновать отказ в течение срока, указанного в пункте 9.4.

9.6. Пользователь вправе обратиться с жалобой в территориальный орган уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных по месту своего нахождения, а также в суд. Адрес территориального органа: _____.

10. Хранилище браузера

10.1. Сайт не использует файлы cookie.

10.2. Для авторизации в Платформе используется токен доступа, который хранится в локальном хранилище браузера Пользователя. В локальном хранилище размещается токен доступа. Токен передаётся на сервер в заголовке авторизации при обращениях, требующих авторизации, и не выводится в журналы. Данные локального хранилища не используются для идентификации Пользователя третьими лицами и удаляются Пользователем самостоятельно посредством настроек браузера, что приводит к завершению сессии.

10.3. Сайт не использует рекламные и аналитические трекеры, сторонние виджеты социальных сетей и сервисы интернет-статистики, собирающие информацию о деятельности Пользователей за пределами Сайта.

10.4. При переходе по внешним ссылкам, размещённым на Сайте, ресурсу назначения технически становится доступным IP-адрес Пользователя, а также сведения об устройстве и браузере. Оператор устанавливает заголовок Referrer-Policy со значением no-referrer.

10.5. Перечень данных, хранящихся в локальном хранилище браузера, с указанием их назначения и срока действия приведён в Приложении № 4 к Условиям использования, размещаемом на Сайте отдельной страницей по адресу: _____.

10.6. Пользователь может удалить данные локального хранилища путём настройки параметров браузера. В этом случае отдельные функции Сайта (в том числе авторизация) могут быть недоступны.

11. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

11.1. Оператор определяет уровень защищённости персональных данных при их обработке в информационной системе Платформы: 4-й (четвёртый) уровень защищённости персональных данных. Основание: пункт 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119: актуальны угрозы 3-го типа; обрабатываются иные категории персональных данных менее чем 100000 субъектов, не являющихся сотрудниками Оператора. Уровень определён, исходя из категории субъектов (неограниченный круг Пользователей, включая несовершеннолетних), состава обрабатываемых данных (без специальных категорий и биометрических данных) и актуальности угроз безопасности. Модель угроз безопасности персональных данных утверждена Оператором. Специальные категории и биометрические персональные данные не обрабатываются. Меры по обеспечению обязанностей при данном уровне приведены в настоящем разделе и в Политике информационной безопасности.

11.2. Настоящий раздел определяет сведения о реализуемых Оператором требованиях к защите персональных данных и подлежит актуализации при изменении состава Обработчиков, технической архитектуры Платформы и уровня защищённости.

11.3. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования и распространения.

11.4. Организационные меры:

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (статья 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ возлагает такую обязанность на оператора, являющегося юридическим лицом, и на физическое лицо не распространяется; Оператор назначает ответственного по собственной инициативе, а сведения о нём указываются в уведомлении об обработке);
- направление уведомления об обработке персональных данных в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- разграничение прав доступа к Платформе на основе ролевой модели: администратор: расширенный доступ, пользователь: доступ к своим данным;
- принцип минимальных привилегий при предоставлении доступа к Платформе и базе данных;
- принцип необходимости знания: доступ предоставляется только при обоснованной служебной необходимости;
- запрет на доступ к персональным данным лиц, которым он не требуется для исполнения служебных обязанностей;
- привлечение лиц для обеспечения информационной безопасности на основании договоров, предусматривающих конфиденциальность и ответственность; привлечение указанных лиц к обработке персональных данных допускается только с заключением договора поручения;
- ведение учёта лиц, допущенных к персональным данным, и перечня операций с ними;
- определение и оценка угроз безопасности персональных данных при их обработке;

- контроль фактов неправомерного доступа к персональным данным и принятие мер по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем;
- проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных: не реже одного раза в 6 месяцев;
- ознакомление лиц, допущенных к обработке персональных данных, с требованиями законодательства и настоящей Политикой, а также их обучение: не реже одного раза в год;
- проведение внутреннего контроля соответствия порядка обработки персональных данных требованиям законодательства и настоящей Политике: не реже одного раза в 6 месяцев;
- оценка вреда, который может быть причинён субъектам персональных данных при нарушении требований к защите, и соотношение этого вреда с принимаемыми мерами.

11.5. Технические меры:

- обеспечение доступа к Сайту по защищённому каналу (HTTPS) с использованием современных протоколов транспортной безопасности;
- установление строгой политики безопасности содержимого (Content-Security-Policy) в отношении исполняемых скриптов;
- передача токена доступа только в заголовке авторизации, без вывода токена в журналы;
- срок действия токена доступа не более 30 календарных дней;
- хранение паролей в виде необратимых криптографических хеш-функций с использованием механизмов затруднения подбора (например, bcrypt): открытый вид паролей не хранится;
- разграничение доступа к административной части Платформы;
- защита от наиболее распространённых типов атак на веб-приложения, включая внедрение команд на сервер, межсайтовое исполнение сценариев (XSS), межсайтовую подделку запроса (CSRF) и недоверенные внешние запросы (SSRF);
- использование параметризованных запросов к базе данных;
- проверка и валидация входных данных на сервере;
- регулярное резервное копирование данных и проверка восстанавливаемости; размещение резервных копий, содержащих персональные данные, на носителях на территории Российской Федерации;
- обеспечение доступности Платформы и контроль её работоспособности;
- локализация базы данных на территории Российской Федерации.

11.6. Порядок действий при выявлении факта неправомерного доступа к персональным данным или факта подозрения на него.

11.6.1. При установлении факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлёкшей нарушение прав субъектов персональных данных, Оператор обязан с момента выявления такого инцидента, выявленного самим Оператором, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных либо иным заинтересованным лицом, направить уполномоченному органу по защите прав субъектов персональных данных уведомление (часть 3.1 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ):

- в течение 24 (двадцати четырёх) часов: о произошедшем инциденте, предполагаемых причинах, повлёкших нарушение прав субъектов персональных данных, и предполагаемом вреде, нанесённом правам субъектов персональных данных, о принятых мерах по устранению последствий инцидента, а также сведения о лице, уполномоченном Оператором на взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных по вопросам, связанным с выявленным инцидентом;
- в течение 72 (семидесяти двух) часов: о результатах внутреннего расследования выявленного инцидента, а также сведения о лицах, действия которых стали причиной выявленного инцидента (при наличии).

11.6.2. Оператор обеспечивает взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (далее ГосСОПКА), включая информирование о компьютерных инцидентах, повлёкших неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности (часть 12 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Сведения передаются указанным органом в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (часть 13 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Порядок такого взаимодействия определён приказом ФСБ России от 13.02.2023 № 77, утвердившим порядок взаимодействия операторов с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, включая информирование ФСБ России о компьютерных инцидентах, повлёкших неправомерную передачу (предоставление, распространение, доступ) персональных данных.

11.6.2.1. В случае если инцидент затрагивает информационные ресурсы иных операторов, Оператор незамедлительно уведомляет таких операторов о фактах неправомерного воздействия и о характере, причинах и последствиях атаки.

11.6.2.2. Взаимодействие с ГосСОПКА по вопросам, не урегулированным настоящей Политикой, осуществляется через уполномоченного представителя по соглашению с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, в форме договора или протокола (часть 14 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Собственные средства криптографической защиты Оператора при взаимодействии не используются, если иной порядок не определён указанным органом.

11.6.3. Оператор обязан уведомить Пользователя (субъекта персональных данных) о произошедшем инциденте, если последствия затронули его права и законные интересы, а также принять меры по устранению причин и ликвидации последствий.

11.6.4. Собственные сроки реагирования Оператора не могут превышать сроки, установленные законодательством: 24 (двадцати четырёх) часов для первоначального уведомления и 72 (семидесяти двух) часов для сведений о результатах внутреннего расследования с момента выявления инцидента.

12. Изменение Политики

12.1. Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция вступает в силу с момента её размещения на Сайте, если иное не указано в тексте изменений.

12.2. Оператор уведомляет Пользователей о существенных изменениях Политики посредством размещения информации на Сайте и направления сообщения на адрес электронной почты Пользователя.

12.3. Продолжение использования Сайта после вступления в силу новой редакции Политики означает согласие Пользователя с изменениями, не затрагивающими цели обработки, состав персональных данных, категории субъектов персональных данных и перечень Обработчиков. Изменения, затрагивающие указанные элементы, а также изменения, требующие нового согласия на обработку или на распространение персональных данных, вступают в силу только после получения соответствующего согласия субъекта персональных данных. Продолжение использования Сайта, молчание или бездействие Пользователя ни при каких обстоятельствах не являются согласием на распространение персональных данных.

13. Обращения

13.1. Обращения, связанные с обработкой и защитой персональных данных, направляются на адрес _____. Телефон: _____.

13.2. Ответ на обращение предоставляется в течение срока, установленного пунктом 9.4 настоящей Политики. Информация предоставляется безвозмездно.

13.3. Обращения, не связанные с обработкой и защитой персональных данных, направляются по адресу _____. Если в таком обращении содержатся персональные данные, они обрабатываются на условиях настоящей Политики.

13.4. Ответственное лицо за организацию обработки персональных данных: _____, контактный адрес электронной почты: _____.

Приложение 1.1 к Политике. Перечень обрабатываемых персональных данных

№	Наименование персональных данных	Категория субъектов	Цель обработки	Срок обработки и хранения	Источник получения
1	Никнейм (логин)	Все категории Пользователей	Идентификация Пользователя, авторизация	До достижения цели; не более 3 лет от последнего обращения	Пользователь при регистрации
2	Адрес электронной почты	Все категории	Связь с Пользователем, направление уведомлений, восстановление доступа	До достижения цели; не более 3 лет от последнего обращения	Пользователь при регистрации
2.1	Адрес детского почтового ящика	Несовершенноле тние	Регистрация и подтверждение	До достижения цели; не более 3	Пользователь

	несовершенноле тнего Пользователя	Пользователи (до 18 лет)	учётной записи, направление уведомлений	лет от последнего обращения	при регистрации
2.2	Адрес электронной почты законного представителя	Законные представители несовершенноле тних Пользователей (до 18 лет)	Направление дублирующих уведомлений, контроль обработки данных несовершенноле тнего	До достижения цели; не более 3 лет от последнего обращения	Законный представитель при регистрации
2.3	Фамилия, имя, отчество законного представителя	Законные представители несовершенноле тних Пользователей (до 18 лет)	Подтверждение полномочий на дачу согласия от имени несовершенноле тнего Пользователя	До достижения цели; не более 3 лет от последнего обращения	Законный представитель при регистрации
3	Пароль (в виде необратимой хеш-функции)	Все категории	Идентификация и подтверждение доступа	В течение срока действия учётной записи	Пользователь при регистрации
4	Дата и время регистрации	Все категории	Учёт Пользователей	До достижения цели; не более 3 лет от последнего обращения	Автоматически при регистрации
4.1	Количество полных лет, указанное Пользователем при регистрации	Все категории Пользователей	Определение режима обработки персональных данных (несовершенноле тний Пользователь или совершеннолетн ий), применение контроля со стороны законного представителя	В течение срока действия учётной записи; не более 3 лет от последнего обращения	Пользователь при регистрации
5	Желаемая учебная нагрузка	Все категории	Персонализация обучения	3 года; для несовершенноле тних не более 12 месяцев	Пользователь в Анкете
6	Сведения об опыте, целях и	Все категории	Персонализация обучения	3 года; для несовершенноле	Пользователь в Анкете

	предпочтениях			тних не более 12 месяцев	
7	Наименование шахматной платформы и игровой никнейм (при желании)	Все категории	Уточнение стартовой оценки уровня	3 года	Пользователь в Анкете
7.1	Рейтинг, число игр и дата и время привязки шахматного аккаунта	Все категории	Отображение прогресса, связанного с шахматным аккаунтом	не более 3 лет от последнего обращения; удаляется при отмене привязки	Автоматически при привязке аккаунта по инициативе Пользователя
8	Оценка уровня шахматной подготовки	Все категории	Подбор заданий, отображение прогресса	не более 12 месяцев с последующим обезличиванием	Автоматически по результатам теста и игр
9	Игровые и обучающие данные (партии, задания, модули)	Все категории	Прогресс обучения, статистика	не более 12 месяцев с последующим обезличиванием	Автоматически при использовании Сайта
9.1	Загруженные файлы: текст партии в формате PGN или позиция в формате FEN	Все категории	Разбор партии и позиции, анализ ходов	не более 12 месяцев с момента загрузки	Пользователь при загрузке файла
9.2	Мои ходы в тренировочном датасете (позиция до и после хода, ход, оценка позиции, идентификатор игровой сессии)	Все категории	Формирование тренировочного датасета для обучения и оценки качества разбора шахматных позиций	не более 12 месяцев с момента формирования	Автоматически при использовании Сайта
10	Обращения к ИИ-помощнику и ответы ИИ-помощника	Все категории	Предоставление функции ИИ-помощника	не более 6 месяцев	Автоматически при использовании Сайта
10.1	Изображение аватара, загруженное Пользователем	Все категории	Отображение изображения в учётной записи самого Пользователя; публикация не осуществляется	в течение срока действия учётной записи	Пользователь (загрузка)
11	IP-адрес,	Все категории	Безопасность,	не более 12	Автоматически

	устройство, браузер		техническая поддержка	месяцев	при посещении Сайта
12	Данные локального хранилища браузера	Все категории	Сохранение сессии, авторизация	не более 12 месяцев	Автоматически при посещении Сайта
13	Данные серверных журналов	Все категории	Безопасность, диагностика	не более 12 месяцев	Автоматически при посещении Сайта
14	Содержание обращений Пользователя в поддержку	Все категории	Обработка обращений и предоставление обратной связи	не более 3 лет от последнего обращения	Пользователь при обращении

Проект документа. Поля, обозначенные «_____», подлежат заполнению Оператором до вступления документа в силу.